פרק 6

השתכרות קטינים וצעירים בתחילת דרכם

6.1 פיצוי לקטינים בתחילת חייהם

בבוא בית המשפט לפסוק את בסיס השכר לגבי קטינים שטרם החלו את מהלך חייהם הבוגר וטרם התחילו 'לכתוב את סיפור חייהם' מבחינה תעסוקתית, נקבע כי ראוי יהיה להעמיד את בסיס השכר על גובה השכר הממוצע במשק. זאת אלא אם, מחד גיסא, קיימות נסיבות המצדיקות הפחתת השכר הממוצע, או מאידך גיסא, הגדלתו.[1]

נקבע כי דרך זו:

> "נקודת מוצא זו לחישוב הפסד ההשתכרות של קטין, יוצרת האחדה של הפיצוי, עולה בקנה אחד עם עקרון השבת המצב לקדמותו, עם השאיפה להגשים את הזכות לשוויון ועם הצורך ליצור הרתעה אופטימלית. הנחה זו יאה לכול – לילד ולילדה, לאיש ולאישה, לשחור וללבן, לבני כל הדתות, יהיה מוצאם האתני אשר יהא".[2]

בקביעת עיקרון זה, סוטה בית המשפט מעקרון השבת המצב לקדמותו המקובל בתיקי הנזיקין, ומכניס לפיצוי הנזקי את ערך השיוויון. בדרך זו לקטינים הבאים מרקעים תרבותיים וסוציו־אקונומיים שונים נפסק פיצוי אחיד, גם כאשר ברור

---

1 ע"א 10064/02 **"מגדל" חברה לביטוח בע"מ נ' אבו חנא**, פ"ד ס(3) 13 (2005) ראו גם דברינו בסוגיה זו בהקדמה לספר.

2 שם, בס' 46. כן ראו ע"א 1972/03 **שרון נ' רקובה (נבו 11.10.2005)** שם נקבע כי:

"הקריטריון הוא אחיד, עיוור צבעים ואדיש למין, מוצא אתני ורקע סוציו־אקונומי".

שבעתיד משכורותיהם יהיו שונות. למרות עובדה זו, לקטינים ולצעירים בראשית דרכם (כפוף לראיות סותרות) נקבע בסיס אחיד של שכר ממוצע במשק. והנה לנו חזקה נוספת בתחום החישוב הנזיקי:

החזקה החמישית: לקטינים ולצעירים בראשית דרכם בסיס השכר בחישוב הפסד כושר השתכרות לעתיד הוא: השכר הממוצע במשק

כאמור לעיל, מדובר בחזקה הנתונה לסתירה[3] – היינו פתוחה הדרך לבעלי הדין להוכיח כי הקטין היה אמור להשתכר בעתיד בשכר הגבוה מהשכר הממוצע במשק, או שכר נמוך ממנו. הראיות שצריכות להתקבל כדי לסתור חזקה זו חייבות להיות ראיות משמעותיות, ולא די בראיות בעלות משקל נמוך.[4] לא כל הצטיינות של קטין בלימודים, או מאידך גיסא, ציונים נמוכים בבית ספר תיכון או יסודי, יעידו על פוטנציאל מיוחד של השתכרות בעתיד, שיביא לסטייה מהשכר הממוצע במשק. יש להביא ראיות משמעותיות מאוד על כך שלאור כישוריו הבלתי רגילים, או להפך, הקטין צפוי להרוויח שכר הגבוה מהשכר הממוצע במשק, או הנמוך ממנו.

נקבע כי סטייה מהשכר הממוצע במשק לקטינים תיתכן אם הוכחו נתונים עובדתיים חריגים – שאינם סטטיסטיים גרידא – המוציאים את הקטין הספציפי מגדר הנחת העבודה הרגילה, שלפיה אי אפשר לקבוע מראש מה יהיה מסלול חייו של קטין לכשיגדל.[5]

---

3 בע"א 10078/03 **שתיל נ' מקורות חברת מים בע"מ**, פ"ד סב(1) 803 (2007) נקבע כי מקום שבו הוכחה סיבה ממשית להכרה במאפייניו המיוחדים של הניזוק המסוים כגון בשל כישורים מיוחדים שבהם התברך "או בשל התמדתו והשקעתו המיוחדת במשלח-ידו, יוכל בית-המשפט לחרוג מן הכלל האמור, ולתפור את הערכתו על-פי מידותיו של הלה". וראו ע"א 4597/91 **קיבוץ אפיקים נ' כהן**, פ"ד נ(2) 111 (1996); ע"א 7358/95 **הסנה, חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' צוקרמן** פס' 7 (נבו 4.8.1996); ע"א 3375/99 **אקסלרד נ' צור-שמיר חברה לביטוח בע"מ**, פ"ד נד(4) 450 (2000).

4 ע"א 3751/17 **המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול) נ' פלוני** פס' 9 (נבו 8.8.2019). באין ראיה מיוחדת אין לסטות לא למעלה ולא למטה עם השכר הממוצע במשק.

5 עניין **אבו חנא**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 63.

לדוגמה, בחור צעיר בן 16 שסיים בגרות במתמטיקה חמש יחידות לימוד והחל ללמוד תואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטה, יוכל לטעון שבתור בוגר הוא צפוי להשתכר סך העולה על סך השכר הממוצע במשק, שכן מדובר בהצטיינות יתירה העולה על 'הצטיינות' רגילה של תלמיד.

בעניין **עיזבון המנוח אטינגר ז"ל**,[6] נקבע כי:

> "בהקשר זה, לא הרי ילד רך בשנים שהצטיין בלימודי החשבון כהרי נער המתקרב לגיל הבגרות ומשתלב, דרך קבע, בקבוצת ספורט מקצועית. ובדומה, לא הרי נערה המגלה כשרון רב בחוגי ההעשרה כהרי ידידתה שהשתלבה בפועל בתחום ההי־טק ובית המשפט משתכנע כי לכך כיוונה את מסלול חייה. המדובר בנתונים אשר, ככלל, מלמדים כי הנפגע, חרף היותו קטין, **רכש לו, בפועל, 'היסטוריה תעסוקתית'**, לאמור פיתח כישורים מיוחדים שאינם מאפיינים, ברגיל, ילד או ילדה בישראל, או שעסק בפועל בעיסוק שעתיד להמשך גם בחייו הבוגרים" (ההדגשה במקור).

בעניין **אקסלרד**,[7] התובע היה כמעט בן 18 בעת התאונה. הנתבעים טענו שלהשתלבות בעבודה, להצלחה בה, ולהגדלת כושר ההשתכרות, דרושים רכיבים נוספים, כמו חריצות, התמדה, קשר טוב עם בני אדם, כושר ארגון וכיוצא באלה תכונות המסייעות להצלחה – והצליחו להצביע על כך שהתובע לא הצטיין באלה.

בית המשפט העליון קבע שיש לילך בדרך ביניים, בין זו שנקבעה בפסק הדין (דלמטה) לבין זו שבא כוח הנתבעים טוען לה. כישוריו המיוחדים של התובע הצדיקו הגדלה בכושר השתכרותו מעבר לממוצע השכר. עם זאת, הנתונים שהדגיש בא כוח הנתבעים הצדיקו שלא לצאת מהנחה שהתובע יגיע להשתכרות כדי שילוש השכר הממוצע במשק.

---

6 ע"א 9980/06 **עיזבון המנוח אטינגר ז"ל נ' עיריית ירושלים** (נבו 26.1.2009).

7 ע"א 3375/99 **אקסלרד נ' צור־שמיר חברה לביטוח בע"מ**, פ"ד נד(4) 450 (2000)

נקבע שאם יוכחו כישורים מיוחדים ספציפיים או נתונים סטטיסטים שונים אפשר לסטות מהכלל.

> "כישוריו האינטלקטואליים של אדם הינם בלי ספק נתון אשר יש להביאו בחשבון כשבאים לאמוד את כושר השתכרותו. בפני בעל כישורים כאלה פתוחה קשת מקצועית רחבה יותר, והסיכוי להצלחתו במקצועות שבהם נדרשים כישורים כאלה הינו רב יותר. עם זאת, להשתלבות בעבודה ולהצלחה בה ולהגדלת כושר ההשתכרות, דרושים מרכיבים נוספים, כמו חריצות, התמדה, קשר טוב עם בני־אדם, כושר ארגון וכיוצא באלה תכונות המסייעות להצלחה. לטענת בא־כוח הנתבעים, לא היה מקום לראות בכישוריו של התובע גורם מכריע בקביעת כושר השתכרותו. בעניין זה הוא הזכיר, שבכיתות י'–י"ב ציוניו של התובע היו בינוניים והיה נתק בינו לבין תלמידי כיתתו, אשר הכריזו עליו 'חרם'. עובדה נוספת היא, שביקש להתקבל ללימודי המשפטים, אך נכשל בניסיונו זה. בנסיבות אלה לא היה מקום, לטענתו, לסטות מהכלל, שעל־פיו באין ידיעה או ודאות מה טמון בעתידו המקצועי של התובע, יש לקבוע את הפסד כושר השתכרותו על־פי ממוצע השכר במשק".[8]

בעניין **פפו**,[9] דובר בילדה (בת 12.5) עם כישורים ופוטנציאל. בית המשפט המחוזי חישב פיצוי לפי 150% השכר הממוצע במשק. בית המשפט העליון בצטטו את עניין **אטינגר**,[10] ביטל החלטה זו והחזיר את בסיס השכר להלכה הרגילה של שכר ממוצע במשק. נקבע כי סטייה מעיקרון הפסיקה של שכר ממוצע במשק יהיה:

---

8 שם, בעמ' 460–461.

9 ע"א 9873/06 **כלל חברה לביטוח בע"מ נ' פפו** (נבו 25.2.2009).

10 עניין **אטינגר**, לעיל ה"ש 6.

"רק באותם מקרים שבהם הוכחו במשפט נתונים עובדתיים חריגים המתייחסים לנפגע עצמו והמוציאים אותו מגדר הנחת העבודה המשמשת ברגיל לפיצוי ניזוקים קטינים".

בעניין **דפן**,[11] דובר בבחור מוכשר בן 16 דובר גרמנית וצרפתית, אשר התקבל לעבודת מחקר שהתקבלו אליה רק 15 מועמדים וכן עמד במבחן 'דלפי' המאפשר לו התקבל ללימודים גבוהים באירופה. נפסק 150% שכר ממוצע.

מאידך גיסא, בעניין **אגבבה**,[12] נקבע בסיס שכר של 80% מהשכר הממוצע במשק לקטין שנהרג בגיל 11. בית המשפט פרט את הטעם לסטיה מהשכר הממוצע במשק וקבע כי הקטין ניר היה:

"בעל 'אינטליגנציה בינונית-נמוכה' וגילה פער של שלוש שנים בין גילו לבין רמת תפקודו; לכך שניר סבל 'מאי שקט פסיכו מוטורי, מבעיות קשב וריכוז, וממצוקה ריגשית', וכן לכך שניר סבל 'מקשיי כתיבה וקיבל טיפולים נפשיים וטיפולים של ריפוי בעיסוק ושיקום בדיבור'. בית המשפט אף נתן דעתו לשיפור שחל בתפקודו של ניר בשנה האחרונה לחייו, אך ציין במפורש כי אין די בכך בכדי להצביע על יכולתו של ניר להדביק את הפער שנוצר בינו לבין בני גילו, פער אשר יש בו כדי להשפיע על יכולתו העתידית להשתכר. הנתונים השונים שהובאו לגבי ניר, מציירים תמונה כוללת של קשיים במגוון רחב של יכולות – קוגניטיביות, תפקודיות ונפשיות – ועולה כי בכל אחד מן ההיבטים היו קשייו של ניר ניכרים ומשמעותיים. כל אלה, בהצטברם, שכנעו את הערכאה המבררת כי ניר היה מתקשה להגיע לדרגת השכר הממוצע במשק".

---

11 ת"א (מחוזי י-ם) 2265/08 **עזבון המנוח דפן ז"ל נ' המאגר לביטוח חובה "הפול" בע"מ** (**נבו** 20.1.2010).

12 ע"א 4022/08 **אגבבה נ' מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור**, פ"ד סד(2) 284 (2010), בית המשפט העליון לא התערב בקביעות בית המשפט המחוזי.

בעניין שכר ממוצע במשק לקטין תושב מזרח ירושלים, נקבע כי יש להתחשב כבסיס שכר בשכר הממוצע במשק.[13]

6.2 שיעור החישוב האקטוארי של הגריעה בשכר בפיצוי העתידי לקטינים

לעניין גובה הפיצוי של שיעור הגריעה בשכר של קטינים נקבע כי מכיוון שסיפור חייהם התעסוקתי טרם נקבע בשל גילם "נאלץ בית המשפט להיעזר בהנחת עבודה, הניתנת לסתירה, שלפיה שיעור הנכות הרפואית אצל הניזוק הקטין משקף את שיעור הנכות התפקודית ושיעור הגריעה מהשכר".[14]

כלומר, אצל קטינים ישנה נטיה לחשב את שיעור הגריעה בשכר על פי שיעור הנכות הרפואית, אך אפשרות זו אינה האפשרות היחידה שאין בלתה, ויש להתחשב בגורמים נוספים, כפי שהובהר לעיל.[15]

---

13 ע"א 1754/04 **עווידה נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ** (נבו 14.12.2005). בע"א 8414/07 **קסואני נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ** (נבו 23.6.2009), בית המשפט דן בעניינו של קטין שלא היה תושב ישראל, אך אביו היה תושב ישראל בית המשפט קבע כי:

> "ואולם, בנידון דידן המדובר בבנו של אזרח ישראלי, בהסתברות לא מעטה כי יכול היה – – אילולא קפאו חייו בשל התאונה – – לגדול בירושלים ולמצוא מקומו בה או ביישוב ישראלי אחר, ואם כן חלה לכאורה הלכת **רים אבו חנא**".

בית המשפט פסק שיש לקבוע את בסיס השתכרותו על השכר הממוצע במשק.

14 רע"א 6572/21 **המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) נ' פלוני** (נבו 20.10.2021). כן ראו ע"א 2113/90 **אדלר נ' סוכניות דרום בע"מ** פס' 6 (נבו 21.12.1992) ; ע"א 5148/05 **קוגלמס נ' לוי** פס' 7 (נבו 20.2.2008), עניין **פפו**, לעיל ה"ש 9, בפס' 7, וכן אליעזר ריבלין תאונות הדרכים – תחולת החוק, סדרי הדין וחישוב הפיצויים 840–841 (מהדורה חמישית, 2020).

15 ראו לעיל בפרק רביעי בס' 4.4.4 השיקולים בביצוע חישוב אקטוארי חלקי או מלא.

6.3 פיצוי לצעירים בראשית דרכם המקצועית

בעניין צעירים בראשית דרכם המקצועית נקבע בפסיקה כי הגיונה של ההלכה בעניין שכר ממוצע במשק לקטין, יכולה להיות תקפה, לא רק לקטינים ממש, אלא "[...] גם ביחס לאדם צעיר שטרם ביצע בחירות עצמאיות של ממש".[16]

אולם, ביחס לצעירים שהכיוון התעסוקתי שלהם החל כבר להסתמן, ואפשר להיעזר באינדיקציות שונות של השתכרות במהלך חייהם, החזקה בדבר שכר הממוצע במשק כעוגן לקביעת בסיס שכרם, תוקהה:

> "יחד עם זאת, הפסיקה לא שללה הישענות על אינדיקציות ממשיות הנוגעות לנפגע הספציפי, במיוחד מקום בו מדובר בבחירות תעסוקתיות שביצע באופן עצמאי.
>
> במקרה זה, קבע בית משפט השלום כי המבקש בחר באפיק תעסוקתי מסוים וכי הוא התכוון להמשיך במסלול תעסוקתי זה. בחירות אלה הן בחירותיו העצמאיות של המבקש, ואינן מבוססות על הנחות עובדתיות כלליות בדבר מינו, מגזרו או גילו. מדובר, להשקפת הערכאה המבררת, במי שיש לו היסטוריה תעסוקתית ומי שגילה כוונה ברורה להמשיך באפיק התעסוקתי המסוים. בניגוד לקטין שלא ביצע בחירות משמעותיות בחייו, ועל כן יש להניח לגביו כי הסיכוי להתממשות כל אחד ואחד מסיפורי החיים השונים הוא שווה, הרי שבחירותיו ומעשיו של המבקש כאן – וזאת לפי קביעת הערכאה המבררת – מורים כי אין דינו כן. הפסד השתכרות של נפגע שקיימים לגביו ממצאים עובדתיים ממשיים בדבר אופק תעסוקתו, והשכר שהשתכר, יחושב בהתאם לנתונים הקיימים לגביו".[17]

---

16 רע"א 7490/11 **פחרי נ' חאג'** (נבו 28.12.2011). ראו גם דברי כב' השופט ד' חשין בע"א 4772/02 **סהר חברה לביטוח בע"מ נ' צי'בוטארו** ס' 9 (נבו 25.11.2009):

> "העיקרון הנהוג בפסיקה לגבי קטינים או צעירים בתחילת דרכם המקצועית הוא אמידת אובדן כושר ההשתכרות על־פי השכר הממוצע במשק".

17 עניין **פחרי**, שם, ס' 6–7.

וכן:

> "הכלל הוא כי שעה שמדובר באדם שאינו בתחילת דרכו המקצועית יש להניח ששכרו עובר לפגיעה שיקף את כושר השתכרותו בבחינת 'מה שהיה הוא שיהיה' (ע"א 785/08 **זולפה מחסני מזון בע"מ נ' אופנהיימר**, [פורסם בנבו] מיום 28.2.11, בפסקה 8 לפסק־הדין). מכאן שככלל יש להשתמש בשכרה של התובעת בשנת 2004, כאשר מלאו לה כבר 29 שנים והיא עבדה שנים מספר במקצועה כגרפיקאית ללא שינוי של ממש בשכר, כאמת המידה המשקפת את ההשתכרות העתידית".[18]

בעניין **ברכה**,[19] דן בית המשפט במקרה של תובע בן 24 **מהמגזר החרדי**, אשר לא שירת בצבא ובגיל 23 קיבל פטור משירות צבאי. התובע התנדב למד"א והשתתף בקורס מגישי עזרה ראשונה בכירים וקיבל תעודת הסמכה. בית המשפט למד מהעובדה שבגיל 24 הוא יצא לשוק העבודה, על רצונו לפרנס עצמו ולא לעסוק רק בלימוד תורה.

---

18 ת"א (מחוזי י-ם) 3366/09 **דנינו נ' המרכז הרפואי הלל יפה** ס' 76 (נבו 13.4.2014). וראו: ת"א (שלום חי') 26495-11-13 **פלוני נ' בן ציון** (נבו 27.2.2019), שם בית משפט לא פסק על פי השכר הממוצע במשק לצעיר בן 19, שכן נקבע כי התובע החל בכתיבת 'סיפור חייו', ולא היה באירועים המתוארים בכתב התביעה כדי לשנות את מסלול חייו. בת"א (מחוזי חי') 354/07 **עיזבון המנוחים ל"א ומ"א נ' איילון בע"מ – חברה לבטוח** (12.10.2009) דובר בצעירה שנהרגה כשהיא בת 26 ואשר סיימה לימודי אופנה ללא בגרות, אך לא המשיכה בתחום האופנה והתמסרה לגידול ילדיה. השופט עמית קבע, באופן חריג, בסיס שכר של 2,000 ש"ח. בעניין **צ'יבוטארו** (לעיל ה"ש 16), התובע בן 25 סבל מפגיעת ראש קשה. בית המשפט המחוזי חישב 150% השכר הממוצע במשק עד גיל 45 ומגיל זה עד תום תוחלת עבודה לפי 200% שכר ממוצע. בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בית המשפט העליון שינה את ההחלטה ל-130% עד מתן פסק דין ול-150% עד לתום תוחלת עבודה.

19 ת"א (מחוזי מר') 7124-10-08 **ברכה נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב** ("הפול") (נבו 10.4.2013).

בית המשפט קבע כבסיס שכר לחישוב עתידי את השכר הממוצע במשק. ואולם חישוב זה החל כשנתיים לאחר התאונה. השכר למשך השנתיים שלאחר התאונה נקבע בהתאם לשכר המינימום:

> "מכיוון בנסיבות האישיות של התובע, אשר בעת התאונה היה כבר בן 24 ועדיין עבד בעבודה זמנית והשתכר שכר מינימום, ולא היה לו שום בסיס מקצועי או תיאורטי לעבודה אחרת – יש להניח כי שכרו בעת הראשונה היה נמוך בהרבה מן השכר הממוצע במשק".[20]

6.4 שכר חציוני במשק כבסיס לחישוב הפסד שכר לעתיד

כאמור, השכר הקובע לקטין ולצעיר בראשית דרכו – שאין לגביו נתוני השתכרות מיוחדים – הוא השכר הממוצע במשק. ישנו מדד נוסף של בדיקת בסיס שכר. מדד זה הוא השכר החציוני.

מהו השכר החציוני? מדד זה משקף את רמת השכר אשר מחצית מהעובדים משתכרים יותר ממנה, ומחציתם פחות ממנה.

ייתכן שמדד זה, כאמת מידה אחידה להשתכרות עתידית של קטינים, הוא מדד מדויק יותר, שכן הוא משקף במדויק את נקודת האמצע של רמת השכר של העובדים

---

20 גם בת"א (מחוזי חי') 19489-10-10 **מלכה נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")** (נבו 3.3.2015) בית המשפט פסק כבסיס שכר לעתיד את השכר הממוצע במשק לבחור חרדי בין 22. התובע טען כי לא עלה בדעתו להישאר בישיבה לתמיד וכי לאחר חתונתו הוא התכוון לעזוב את הישיבה ולהיכנס לשוק העבודה. התובע העיד כי הוא עבד לפני התאונה בחופשים, בימי חמישי בערב ובימי שישי בצוהריים, וגם לאחר התאונה הוא התחיל לעבוד בעבודות שונות בהתאם ליכולותיו. בית המשפט הסיק מכאן על רצונו של התובע להיכנס לשוק העבודה ולכן פסק לו כל בסיס השכר הממוצע. לעומת זאת בעניין ת"א (שלום הרצ') 12172-07-17 **פלוני נ' הכשרה היישוב חברה לביטוח** (נבו 22.8.2021), נפסק סך של כ־70% מהשכר הממוצע במשק, לבחור מהמגזר החרדי שנפצע בגיל 22 אך עד גיל 27 לא הראה נתוני השתכרות כלשהם (לא לפני התאונה ולא לאחריה).

בארץ. השכר הממוצע במשק מתחשב בכלל המשתכרים במשק, ולעיתים המשכורות הגבוהות 'ימשכו' למעלה, כך ששכר זה לא יהיה מדויק דיו כבסיס לשכר העתידי.[21]

ניקח לדוגמה קבוצה של חמישה אנשים. ארבעה מהם משתכרים שכר של 10,000 ש"ח, ואחד משתכר שכר של 50,000 ש"ח. השכר הממוצע של הקבוצה הוא: 18,000 ש"ח. אולם ברור שיש בכך עיוות כי לבד מאדם אחד כל שאר חברי הקבוצה רחוקים מאוד מרמת שכר זו. במקרה זה בעל המשכורת הגבוהה 'משך' את כלל הקבוצה למעלה באופן מובהק.

אולם, אף על פי כן, נקבע כאמור כי, בראש הנזק הפסד כושר השתכרות לעתיד, השכר הממוצע במשק, הוא שיקבע לעניין קטינים וצעירים בראשית דרכם.

והנה, מצינו דוגמה לפסיקה על פי השכר החציוני.

בעניין י"נ,[22] דן בית המשפט בעניינו של תובע שהיה בן שנה וחודשיים. בית המשפט קבע שיש לקבוע את כושר השתכרותו של התובע כשכר החציוני. בית המשפט ציין כי נקט דרך זו מכיוון שהוברר לו שלקיחת בסיס השכר הממוצע במשק, חוטאת למטרת דיני הנזיקין שהיא השבת המצב לקדמותו, ומצד שני ה'כתם האסטיגמטי' שבקביעת אחוז נכות הנמוך מהשכר הממוצע במשק, והפרשנות

---

21 קיימת אפשרות נוספת לחישוב הפסד כושר השתכרות לקטין, שגם התבצעה בתיקים מסויימים, אם כי בהליכי פשרה. ההנחה היא שבשנים הראשונות לאחר השחרור מהצבא, הצעירים מרוויחים שכר הנמוך, ועם השנים שכרם עולה. לכן אפשר להציע, לצורך הדוגמה, כי בגילֵי 21–26 ייפסק שכר מינימום של כ־5,500 ש"ח נכון למועד כתיבת ספר זה; בגילים אלו, בדרך כלל, הצעירים נמצאים בשנות לימודיהם ושכרם נמוך; בגילֵי 27–30 יובא בחשבון שכר חציוני; בגילֵי 30–35 שכר ממוצע במשק, ולאחר מכן על פי השכר הצפוי. אפשר גם לפסוק פעם וחצי השכר הממוצע או אפילו פי שתיים או פי שלוש מן הכשר הממוצע. כאמור להלן, **זו לא ההלכה ולא נוהגים כך. ההלכה היא שכר ממוצע במשק החל בגיל 20 או 21.** ייתכן אף שאין מדובר בהפרש גדול אם בכלל שכן חישוב השכר הממוצע במשק לכל התקופה מאזנת בין השנים הראשונות שבהם השכר נמוך מהשכר הממוצע במשק, לשנים המאוחרות שם לא פעם תובע מרוויח שכר הגבוה מהשכר הממוצע במשק.

22 ת"א (שלום ת"א) 40403-12-14 **י"נ (קטין) נ' פלוני** (נבו 1.4.2018).

האפשרית לקביעה זו ביחס לתובע. בנסיבות אלו, השכר החציוני נקבע כבסיס השכר.[23]

על פסק דין זה הוגש ערעור על ידי התובע בקשר לגובה הנזק. התובע הלין, בין היתר, על בסיס השכר שנקבע על פי השכר החציוני ולא לפי השכר הממוצע במשק.

בית המשפט המחוזי[24] לא התערב בממצאי פסק הדין, שכן סכום הפיצוי נראה סביר והולם את נסיבות העניין. אולם אין משמעות הדבר הייתה כי בית המשפט שלערעור קיבל את כל קביעות פסק הדין:

> "גם אם לא ניתן להסכים לכל רכיב ורכיב, [...], אך מדובר בסכומים זניחים; וכך גם אשר להפסד ההשתכרות בעתיד, כאשר המשכורת חושבה על בסיס 'שכר חציוני במשק', שאינו מקובל לחישוב השכר לצורך פסיקת הפסדי השתכרות בעתיד [...]".[25]

---

23 קביעה מעניינת בפסק זה היא הקביעה כי יש לחשב את הפסד כושר ההשתכרות לקטין מהמגזר הערבי, מגיל 20 לבת ו־21 לבן, כפי שמקובל במגזר היהודי ולא כפי שהיה מקובל בחישוב הפסד כושר השתכרות לקטין או לקטינה מהמגזר הערבי, שככלל לא משרתים בצבא או בשירות הלאומי – גיל 18. זאת שכן נקבע כי בעשור האחרון קרתה מהפיכה של ממש בפתיחת מסלולי השירות הלאומי־אזרחי לכלל אזרחי המדינה וכי בני ובנות המגזר הערבי מתגייסים באלפיהם לשירות זה. אולם בערעור שהוגש על פסק דין זה בבית המשפט המחוזי (ע"א **פלוני**, להלן ה"ש 24), הובעה הסתייגות מקביעה זו. ברע"א שהוגשה לבית המשפט העליון על פסק הדין של בית המשפט המחוזי (רע"א **פלוני**, להלן ה"ש 26) נקבע:

> "לעניין חישוב הפסד השתכרותו של המבקש אך החל **מגיל 21**, אדגיש כי בית משפט זה פסק לא אחת כי בהיעדר נתונים לסתור, חזקה היא כי ניזוק המשתייך למגזר הערבי לא יתגייס לשירות צבאי ועל כן יחל להשתכר למחייתו כבר מגיל 18 [...]" (ההדגשה במקור).

24 ע"א (מחוזי ת"א) 36813-05-18 **פלוני (קטין) נ' כלל חברה לביטוח בע"מ** (נבו 22.5.2019).

25 שם, בס' 72.

בקשת רשות ערעור שהוגשה לעליון נדחתה אף היא,[26] אם כי בית המשפט העליון קבע בעניין השכר החציוני כי:

> "[...] ככלל, אין מקום לחשב הפסד השתכרות של קטין בהתאם לשכר **החציוני** במשק [...]. אזכיר מושכלות יסוד לפיהן הפסד השתכרותו של קטין שנפגע בטרם כניסתו למעגל העבודה ובטרם החל לכתוב את סיפור חייו, יחושב בהתאם להנחה כי אלמלא הנזק היה משתכר כשיעור השכר הממוצע במשק, אלא אם קיימות ראיות ממשיות לסתור חזקה זו [...]" (ההדגשה במקור).[27]

לסיכום, ההלכה המחייבת לבסיס שכר לקטינים וצעירים בראשית דרכם, שטרם כתבו את סיפור חייהם, היא: **על פי השכר הממוצע במשק.**

6.5 את מי כולל השכר הממוצע במשק?

בנתוני הלמ"ס ישנם נתוני שכר ממוצע במשק: שכר ממוצע במשק של כלל המועסקים במשק בישראל, או השכר הממוצע במשק של כלל המועסקים במשק לרבות עובדים זרים ועובדים מהשטחים המועסקים בישראל, ועוד נתונים וחיתוכים נוספים. עולה השאלה באיזה נתון יש להשתמש בביצוע החישוב? ניתן להבין את שתי האפשרויות. אפשר לומר כי שכר עובדי השטחים אינו רלבנטי לכלל העובדים בישראל, ואפשר לומר כי שכר ממוצע של 'כלל המועסקים במשק', כולל גם עובדים זרים ועובדים מהשטחים המועסקים בישראל.

נקבע, שיש לקחת את הנתון הכולל של המועסקים בישראל לרבות את העובדים הזרים ואת הפלסטינאים מהשטחים המועסקים בישראל.

---

26 רע"א 4093/19 **פלוני נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ** (נבו 16.7.2019).

27 שם, בפס' 5. ראו גם ע"א 1429/08 **חנוכייב נ' אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ**, פס' 10 (נבו 25.9.2011).

"באין אמירה אחרת, השכר הממוצע במשק הוא השכר המביא בחשבון את משרתם של כל השכירים במשק, לאמור: את כל אלה שמקבלים את שכרם במסגרת העסקתם במשק הישראלי, בלא הבדל גיל, מין ומקום מגורים. בנוסף, יש לשוב ולהדגיש כי השכר הממוצע נכון ליום פסק־הדין של הערכאה המבררת, הוא השכר שהיה ידוע ביום פסק־הדין, ואין הוא השכר שנודע בדיעבד, לאחר פסק־הדין, אפילו זה האחרון הוא מדוייק יותר על־פי מה שמתברר לאחר פסק־הדין".[28]

וכך ההלכה בעניין זה סוכמה בעניין **דווידנקו**:

"סיכומו של דבר, כי השכר הממוצע במשק כמדד לאומדן שכרו של ניזוק ייקבע על פי פרסומי הלמ"ס על פי החלופה הכוללת גם את שכרם של עובדים זרים ושל עובדי השטחים נכון למועד מתן פסק הדין בערכאה המבררת".[29]

6.6 נתונים של איזה גוף ממשלתי ישמשו לחישוב השכר הממוצע לחישוב?

השכר הממוצע במשק נמדד ומפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ועל ידי המל"ל. לכן נשאלת השאלה באיזה נתון להשתמש? סעיף 4(א)(1) לחוק הפלת"ד, קובע בהתייחס לסוגיית שילוש השכר הממוצע במשק, כי השכר המחושב יהיה או לפי נתוני הלמ"ס או לפי נתוני המל"ל, אבל ייבחר הגבוה ביניהם.

---

28 ע"א 3375/99 **אקסלרד נ' צור־שמיר חברה לביטוח בע"מ**, פ"ד נד(4) 450 (2000), כן ראו ע"א 267/12 **דוידנקו נ' הפול – המאגר הישראלי לביטוח רכב בע"מ** (נבו 2.7.2012).

29 בהלכת **דווידקו** (שם) נקבע כי הפער בין שני הנתונים הללו זניח. ראו גם רע"א 2531/98 **גולדשמיט נ' פוגל**, פ"ד נב(2) 577, פס' 7 לפסק דינו של השופט ת' אור (1998); ע"א 616/83 **מוברמן נ' נפתלי**, פ"ד מה(1) 335 (1990); ע"א 133/86 **צוברי נ' שוהם**, פ"ד מב(3) 575, פס' 3 לפסק דינו של השופט א' גולדברג (1988).

האם הסדר זה מתייחס רק לנושא הסעיף: השתכרות בגובה שילוש השכר הממוצע, או שהוא רלבנטי לכל מצב בו נדרש חישוב לפי שכר ממוצע במשק?

בעניין **אקסלרד** נקבע כי סעיף 4(א)(1) לפלת"ד מתייחס רק לשכר הממוצע בעניין שילוש השכר, בשאר המקרים "הרשות נתונה בידי בית־המשפט להעריך את בסיס השכר המשמש לחישוב הפיצויים".

6.7 מהו השכר הממוצע במשק בתקופת הקורונה?

בשל מגיפת הקורונה והשינוי שהתרחש בשכר הממוצע במשק בשל היציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) של מועסקים רבים, נקבע בסעיף 2 לחוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2020 (להלן: "חוק השכר")[30] כי לעניין השכר הממוצע בהתייחס לחוק פלת"ד יש לנהוג כך:

> "בשנת הכספים 2021 ובשנת הכספים 2022 יקראו את ההגדרה 'השכר הממוצע במשק' שבסעיף 4(א)(1) סיפה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, כך שבמקום 'ערב קביעת הפיצוי' יבוא "ביום ד' בניסן התש"ף (29 במרס 2020)".

השכר הממוצע במשק ברוטו נכון ליום 29.3.2020 הוא: 10,595 ש"ח.[31] זהו בסיס השכר לחישוב כאשר נזקקים לשכר הממוצע במשק.

בתיק המתנהל לפי חוק פלת"ד, מובאת בחשבון המשכורת נטו, ולכן הסך הוא: 9,780 ש"ח במעוגל. הסדר זה חל כאמור עד סוף 2022.

---

30 ס"ח 260.

31 ראו ת"א (מחוזי י-ם) 3498/09 **פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב "הפול"** ס' 115 (נבו 29.1.2021); ת"א (מחוזי ת"א) 55704-06-15 **ימ"ל נ' כץ** ס' 102–104 (נבו 18.5.2021); ת"א (מחוזי י-ם) 24237-02-15 **פלונית נ' אלמוני** (נבו 12.8.2020).

6.8 היוון כפול

בחישוב שכר של קטינים לעתיד, שלא מתחיל מיום החישוב אלא מעוד מספר שנים, יש להכפיל את מקדם ההיוון הרגיל, גם במקדם ההיוון הכפול על פי המספר השנים שמשם נתחיל את חישוב ההיוון.

טבלה מקוצרת של היוון כפול

שנים	היוון כפול
1	0.9708
5	0.8626
7	0.813
10	0.7440
15	0.6418

דוגמה לתחשיב עם היוון כפול:

התובע הוא קטין בן 14. נקבע שהחל בגיל 21 הוא ישתכר את השכר הממוצע במשק.

הנכות הרפואית והתפקודית: 10%.

שכר ממוצע במשק: 11,000 ש"ח

החישוב נערך היום (עת הקטין הוא בן 14).

החישוב:

11,000 ש"ח x 10% X 299.1 (מקדם היוון ל־46 שנים) x 0.813 (היוון כפול לעוד שבע שנים) = 267,485 ש"ח.[32]

התחשבות במקדם ההיוון הכפול קיים כמובן לא רק אצל קטינים אלא כל אימת שאנו מבקשים לחשב חישוב שלא מתחיל היום. כזכור, היוון מתבצע כאשר אנו רוצים לחשב פיצוי עתידי, מהיום ולעתיד בהתאם למספר השנים. בהיוון כפול נשתמש כאשר אנו מבקשים לבצע חישוב עתידי אשר יתחיל מעוד מספר שנים, לא מהיום והלאה. הסדר יהיה:

בחירת מספר השנים קדימה לפי מקדם היוון רגיל – לדוגמה, אם החישוב יתחיל בעוד ארבע שנים, יש להכפיל גם במקדם ההיוון הכפול לעוד ארבע שנים (0.8884).

כך, לדוגמה, בתביעות שעניינן נזקי שיניים, המומחה יחווה דעתו כי התובע יצטרך להחליף את הגשר כל עשר שנים, עד הגיעו לגיל שבעים; עלות החלפת גשר היא 7,000 ש"ח לגשר.

התובע היום בן שלושים ומכאן שהוא עתיד להוציא את ההוצאות הבאות:

בגיל שלושים – 7,000 ש"ח.

בגיל ארבעים – 7,000 ש"ח, וכן הלאה עד גיל 70.

בבואנו לחשב את הפיצוי בגיל ארבעים, לא יהיה זה נכון לפסוק לתובע סך של 7,000 ש"ח, שכן זו הוצאה עתידית שלא מתחילה היום. במקרה זה הפיצוי לגיל ארבעים בגין פריט זה יהיה: 7,000 ש"ח מוכפל במקדם ההיוון הכפול לעוד עשר שנים, שהוא 0.7440, כלומר: 5,210 ש"ח, במעוגל.

והפיצוי לגיל חמישי, יהיה סך של 7,000 ש"ח מוכפל במקדם ההיוון לעשרים שנה: 0.5536. הפעם הסכום הוא: 3,875 ש"ח. וכן הלאה.

---

32 מובן כי ההכפלה במקדם ההיוון מקטינה את הסכום – זהו אינטרס של הנתבע. לא פעם, גם זה קורה, תובעים 'שוכחים' להכפיל במקדם זה – על הנתבע לשים לב לכך.

טיפים

תיק שבו מעורב קטין או צעיר בראשית דרכו בשוק העבודה, אמור להסתיים יחסית במהירות. ככל ששאלת האחריות נפתרת (או לא קיימת כדוגמת תיקי פלת"ד), ואנו יודעים את גובה הנכות הרפואית של התובע, הרי שחישוב הנזק כמעט כולו נמצא בתוך חזקות משפטיות.

בסיס השכר הוא לפי החזקה של השכר הממוצע במשק (כפוף להפחתה מהחישוב האקטוארי המלא כמפורט לעיל).[33] תוספת הפנסיה היא קבועה (12.5%).[34] חישוב הפיצוי הוא עד גיל 67 בהתאם לחזקה זו עליה הרחבנו לעיל.

גם הנזק שאינו ממוני, הוא קבוע בהתאם לנוסחה במקרה של תביעה בהתאם לחוק הפלת"ד, ובהתאם לפרמטרים ידועים בתיק המתנהל בהתאם לפקנ"ז.[35]

לסיכום, בתיק קטין או צעיר בראשית דרכו,[36] שבו ראשי נזק רבים נמצאים תחת חזקות משפטיות או עקרונות חישוב שבדין (או בפרקטיקה הפסיקתית) יש לחתור לסיים את התיק בשלביו המוקדמים.[37]

---

33 בתיקי בגירים, חלק גדול מהדיון המשפטי נסב סביב בסיס השכר של התובע. כל צד מביא ראיות מטעמו והדבר מאריך את הטיפול בתיק.

34 ראו להלן בפרק 9.

35 על דרך חישוב נזק שאינו ממוני, ראו להלן בפרק 12.

36 במקרה של קטין שנפגע קשה ויש להעריך את הפסדיו בתקופה שיגיע לגיל 18, גיל השירות בצבא, נקבע כך מכיוון שהצבא תומך בחייל במזון, בדיור ובביגוד, ועתה תמיכה זו נמנעת מן התובע בשל פציעתו, ההפסד לתקופת הצבא יחושב לפי 70% מהשכר הממוצע במשק (ע"א 357/80 **נעים נ' ברדה**, פ"ד לו(3) 762 (1982)).

37 כאמור, ישנם שני נושאים עיקריים שיש לדון בהם, ולא־אחת הם מוקד למחלוקת המונעת את סיום התיק: שאלת גובה הנכות, לעיתים היא מוקד מחלוקת בין הצדדים, ואין הסכמה על גובה הנכות, או שישנה דרישה לחקור את מומחה בית המשפט על ממצאי חוות דעתו. עניין שני הוא שאלת האחריות: הנתבעת הסבורה שאין לה כלל אחריות והיא מבקשת

יצויין כי גיל הכניסה לשוק העבודה – הוא: 21 לבנים ו־20 לבנות (עם תום השירות הצבאי), הוא חזקה נוספת בחישוב הנזיקי.[38]

החזקה השישית: גיל הכניסה לשוק העבודה אצל בנים הוא 21 ואצל בנות 20.

לדון בכך ולקבל פסק דין, מובן שהתיק לא יסתיים, אף על פי שפריטי הנזק ברורים וקלים להערכה. עניין שלישי: אם אחד הצדדים ינסה 'לאתגר' את חזקת השכר הממוצע במשק, למעלה או למטה ולהביא ראיות בהתאם, אי אפשר יהיה לסיים במהירות את התיק.

38 עניין **אבו חנא**, לעיל ה"ש 19. יצויין כי באשר למגזר הערבי בשל העובדה שמגזר זה, כעיקרון, לא משרת בצבא חישוב ההפסד לעתיד יתחיל בגיל 18 (ולא בגיל 20 או 21. וראו גם עניין **קסואני**, לעיל ה"ש 13.